القضاء ومؤسساته

I - مفهوم القضاء

- هو مجموع المحاكم القائمة في البلاد وما تصدره من أحكام.
- هو النظر في القضايا لفض النزاعات بين المتقاضين.



II - مؤسسات القضاء

1 - القضاء العادي (المدني): ويتمثل في:

أ - المحاكم الابتدائية



- جهة قضائية ابتدائية ترفع إليها أغلب القضايا لأول مرة.
- وهي موجودة في معظم الدوائر الإدارية.
- (193 محكمة).

المجالس القضائية

- هي الجهة المختصة بالنظر في استئناف أحكام ترفع ضد أحكام سابقة من المحاكم المحاكم الابتدائية.
- وهي موجودة على مستوى مقر كل ولاية.

المحكمة العليا



- تختص بتقويم أعمال المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
- مقرها: الجزائر العاصمة.

Gemini Notebook

2 - القضاء الإداري

- ويفصل في القضايا التي لها علاقة بالإدارة وتكون الدولة طرفا فيها.
- ويتم عبر المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

أ - المحاكم الإدارية

- أول درجة من درجات التقاضي تفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها.
- (42 محكمة).

ب - المحكمة الإدارية الاستئنافية

- وتفصل في القضايا المستأنفة من المحاكم الإدارية وقراراتها نهائية.
- وعددها 6 محاكم إدارية استئنافية.

أمثلة

- الجزائر العاصمة
- قسنطينة
- وهران
- تمنراست
- ورقلة
- بشار

ج - مجلس الدولة

- مقره الجزائر العاصمة.
- وهو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
- من مهامه توحيد الاجتهاد القضائي الإجتد القضائي.



Gemini Notebook

درس التربية المدنية – القضاء

II – دور القضاء في الاستقرار والسلم

- **حماية حقوق الأفراد** وحرياتهم.
- **ضمان ممارسة المواطن** لمختلف حقوقه ← **[أمثلة]**
  - الاستقرار والسلم
  - السكن
  - التعليم
- **ضمان الأداء لواجباته** ← **[أمثلة]**
  - أداء الخدمة الوطنية
  - الضريبة
- **ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية** من شفافية ونزاهة
- **تحقيق العدل والمساواة** بين المواطنين.
- **توفير الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم.**

Gemini Notebook

الخطوات المتبعة في اجراءات التقاضي

تحرير عريضة دعوى قضائية و هي عبارة عن شكاية او شكوى يرفعها المواطن لجهة قضائية بهدف رد المظالم واسترداد الحقوق.

(ملاحظة) يجب ان تتضمن العريضة بيانات خاصة بالمدعي والمدعى عليه وبيانات الدعوى وموضوعها وتاريخ رفع القضية واسم المحكمة.

ايداع العريضة في المحكمة لتسجيل القضية وتحديد تاريخ الجلسة لدى كاتب الضبط.

ضرورة وجود محضر قضائي يتولى مهمة تبليغ العرائض والأحكام الى المعنيين.

تبليغ خصوم الجلسة للمتقاضين عن طريق محضر قضائي.

عقد جلسة محاكمة وتتم عبر مراحل يتم اصدار حكم لقضية محكمة عبر وتكون بحضور المحامين وأطراف النزاع.

Gemini Notebook

الهرم الهيكل القضائي في الجزائر .

